

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 599/2543 ๔๒ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการ
สูงสุด

โจทก์
นางละมัย ศรีอ่อน โจทก์ร่วม
นางจิตรา สายด้วง จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม ป.อ.มาตรา 83,341 ข้อเท็จจริงใน
ทางพิจารณาได้ความว่า ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง
สองกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะร่วมกับ ว.หลอกลวง ท.กับโจทก์ร่วม และในวันที่
ท.รับเงินจำนวน 5,000,000 บาท ของโจทก์ร่วมไว้และส่งมอบให้แก่ ว.ในเวลาต่อมา
นั้น จำเลยทั้งสองเพียงช่วย ว.นับเงินดังกล่าวและกลับออกไปพร้อมกับ ว.โดยไม่
ปรากฏพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองที่จะคิดเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องรู้
เห็นแนะนำชักพา ช่วยพุดสนับสนุนหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วย
เหลือ หรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะที่ ท.ส่งมอบเงินของโจทก์ร่วมแก่ ว. จำเลย
ทั้งสองย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงตาม
ความใน ป.อ.มาตรา 86

หมายเหตุ